

0007778-19.2017.8.26.0198

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 490/2017 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Wellington Oliveira Silva foi denunciado como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007778-19.2017.8.26.0198 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

0007778-19.2017.8.26.0198

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 490/2017 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Wellington Oliveira Silva foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo denúncia (fls. 56/57), no dia 24/11/2013, por volta das 08h25min, na Penitenciária "P-II", localizada a Estrada Edgar Máximo Zamboto, Serra dos Cristais, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o denunciado adquiriu, para fins de tráfico, 259,3g de maconha e 45,1g de cocaína, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazidas por sua então companheira, Deise Souza Santos (a qual já foi condenada nos autos n.º 0011693-18.2013.8.26.0198), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18 dos autos n.º 0011693-18.2013.8.26.0198) e laudo de exame químico-toxicológicos (fls. 81/82 e 84/85 dos autos n.º 0011693-18.2013.8.26.0198).

A denúncia foi recebida em 28/09/2018 (fl. 58).

Promovida a citação (fl. 72), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 76/80). Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 81), na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 275/278) e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para a contravenção penal prevista no art. 28 da referida lei (fls. 289/292).

É o relatório.

Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo: auto de exibição e apreensão (fls. 17/18 dos autos nº 0011693-18.2013.8.26.0198) e laudo de exame químico-toxicológicos (fls. 81/82 e 84/85 dos autos nº 0011693-18.2013.8.26.0198 e fls. 269/272 destes autos), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

No entanto, a autoria é incerta.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu Wellington Oliveira Silva negou os fatos. Disse que está amasiado com Deise até a presente data, que desde 2008 mantém relacionamento conjugal com Deise. Narrou que deste relacionamento conjugal possuem dois filhos. Narrou que estava preso na penitenciária II de Franco da Rocha, sofria de abstinência e por este motivo, desesperado, pegou um telefone celular de um detento, cuja qualificação desconhece, e ligou para Deise, a fim de que a mesma trouxesse drogas para uso do declarante. Diante da recusa de Deise, passou a ameaçá-la. Afirmou que entrou em contato via telefone com a pessoa de Tiago, morador do bairro do declarante e pediu para que o mesmo entregasse as drogas para Deise. Disse que desconhece o nome completo de Tiago, bem como seu endereço e que ganhou a droga do seu amigo Thiago. Afirmou que no dia dos fatos, Deise dirigiu-se a penitenciária II de Franco da Rocha, onde portava a droga escondida, momento em que foi submetida a revista pessoal e a droga foi encontrada. Afirmou que a droga seria para seu uso pessoal, que não iria vender a droga, tampouco entregar para outro detento e que não possui problemas com a população carcerária (fl. 44).

Em juízo disse que os fatos são falsos. Disse que Deise é sua esposa. No dia dos fatos, soube que Deise estava levando drogas, mas não tinha ciência disso. Soube pelos funcionários que ela estava levando drogas. Não perguntou a Deise porque ela fez isso. Atualmente está preso em razão de uma receptação de veículo. Reconhece como sua a assinatura de fls. 44, mas quando assinou o documento, o papel estava em branco.

Deise Souza Santos (companheira do réu), perante a autoridade policial, confessou os fatos, dizendo que levava as drogas consigo para o estabelecimento prisional por determinação de seu ex-marido, Wellington Oliveira da Silva, a quem visitava na data dos fatos, porque ele a obrigava e estava ameaçando sua mãe, sua irmã e sua filha.

Em juízo, disse que é amasia do réu, e que este não sabia que ela estava levando drogas para o presídio. Disse que ao ser colocada na frente do diretor do presídio e indagada sobre de quem era a droga, ficou com medo por sua filha e disse que réu, mas na verdade não era. Ao ser indagada pelo juízo quem a depoente iria visitar na penitenciária então, a depoente disse que somente visitava o réu, mas que ele não sabia das drogas. Afirmou que foi um amigo seu que lhe entregou a droga e que queria fazer uma surpresa ao réu, pois ele é usuário de drogas. Disse que ele ainda está preso pelo 155 e que continua o visitando em Valparaíso, onde ele está detido. Afirmou que respondeu por esse fato, foi condenada e não tem outras condenações além dessa. Reafirmou que levou a droga para seu esposo, para lhe fazer uma surpresa pois ele era usuário, mas que ele não sabia dessa surpresa e que o consumo de drogas dentro do presídio vai gerando muitas dívidas.

A testemunha Sulien Cristina Vieira Tosta Saraiva disse que não se recorda de detalhes dos fatos, devido ao passar do tempo. Trabalhou na Penitenciária até ao

ano de 2017 e trabalhava no local no dia dos fatos. Diversas são as apreensões que ocorrem por semana, razão pela qual não se recorda de detalhes.

Gilce Elaine Guilherme, por sua vez, disse que, no ano de 2013, trabalhava na penitenciária indicada em inicial. Deise Souza foi presa portando entorpecentes, o que foi localizada na revista antes de acesso ao presídio. Ela estava indo visitar o réu na ocasião. Não se recorda o que a ré disse ao ser presa.

Com efeito, a despeito dos indícios iniciais, estes não se confirmaram em juízo. A informante Deise negou que o réu tivesse ciência dos fatos e que não havia entrado em contato para este fim. Nenhuma das testemunhas ouvidas soube indicar qualquer participação deste no crime e não há outras provas que indiquem que este tinha ciência ou concorreu de qualquer modo no tráfico realizado pela acusada na ocasião. Assim, a dúvida quanto a sua participação no crime lhe favorece, sendo hipótese que leva à sua absolvição.

Depreende-se que o cenário delineado nos autos, no qual se construiu a imputação delitiva que recai sobre o réu não foi confirmado em juízo, razão pela qual revela-se permeado de divergências e dúvidas. Seus elementos fundadores, como se verifica, não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, sendo, portanto, inaptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime indicado em inicial.

Um dos princípios basilares do processo penal é que o processo-crime existe no interesse da busca da verdade real e, havendo qualquer dúvida entre o direito à liberdade - do acusado - e o direito de apenar do Estado-acusação, deve-se resolvê-lo em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Não foram colhidos depoimentos em sede de contraditório de forma a amparar eventual condenação, não havendo alternativa que não a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Ante o exposto, absolvo o réu Wellington Oliveira Silva, nos termos do art. 386, VII do CPP.

O réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, caso não esteja preso por outro processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE e Guia à VEC, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Defiro ao réu a gratuidade de justiça.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

P.I.C.

Franco da Rocha, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA